



DENIS
CARVALHO
ADVOCACIA

GUIA GRATUITO

DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE

7 Direitos que todo **paciente e profissional da saúde** precisa conhecer

Um guia prático e direto para você entender seus direitos — e agir com segurança quando mais importa.



Dr. Denis Carvalho

Advogado · OAB/GO 53.904 · Pós-graduado em Direito Médico

Conhecer seus direitos é o primeiro passo para protegê-los

Na área da saúde, as decisões mais importantes costumam acontecer em momentos de pressão — uma negativa de cobertura, uma notificação do Conselho, uma dúvida sobre um tratamento. Nessas horas, **saber o que a lei garante** faz toda a diferença.

Este guia reúne, em linguagem simples, **sete direitos essenciais** que valem tanto para quem é atendido quanto para quem atende — médicos, dentistas, clínicas e hospitais. Não substitui a análise de um caso concreto, mas ajuda você a reconhecer quando algo não está certo e o que fazer a respeito.

Como aproveitar este material

- Leia com calma — cada direito tem uma dica prática ("Na prática") que você pode aplicar hoje.
- Guarde este PDF. Em um momento de urgência, ele vira um roteiro rápido do que fazer.
- Diante de um caso real, busque orientação especializada. Cada situação tem particularidades.

01 A negativa do plano de saúde não é a palavra final

Quando o plano nega uma cirurgia, um exame, uma terapia ou um medicamento, a recusa **não encerra a discussão**. Em muitos casos ela é considerada abusiva pelo Poder Judiciário — especialmente quando contraria a indicação do médico que acompanha o paciente.

Quem define qual é o tratamento adequado é o **médico assistente**, não a operadora. Negativas baseadas apenas em "não consta no rol" ou em alegações genéricas de "tratamento experimental" costumam ser questionáveis.



NA PRÁTICA

Exija sempre a negativa **por escrito**, com o número do protocolo. Guarde o relatório médico e os comprovantes de pagamento. Em casos urgentes, é possível pedir uma liminar.

02 O acesso ao prontuário é um direito — e um dever

O paciente tem direito de **acessar o próprio prontuário** e o histórico do seu atendimento. Para o profissional e a instituição, manter o prontuário completo, legível e guardado pelo prazo correto é mais do que boa prática: é proteção jurídica.

Um prontuário bem feito é a **principal prova** em uma eventual discussão — tanto para o paciente que busca esclarecer o que aconteceu quanto para o profissional que precisa demonstrar a conduta adotada.



NA PRÁTICA

Pacientes: solicitem cópia por escrito. Profissionais e clínicas: registrem tudo no momento do atendimento e tratem o prontuário como documento sigiloso e permanente.

03 Consentimento informado: a base de uma relação segura

Antes de um procedimento, o paciente tem o direito de **entender com clareza** os riscos, as alternativas e os resultados esperados. Esse é o consentimento informado — e ele não é uma formalidade.

Para o profissional, o **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)**, bem elaborado e realmente explicado, é uma das defesas mais importantes contra alegações futuras.



NA PRÁTICA

Um bom TCLE é específico para o procedimento, escrito em linguagem acessível e assinado após a conversa — nunca um papel genérico entregue na pressa.

04 A defesa no CRM/CRO começa no primeiro dia

Receber uma notificação ou sindicância do Conselho (CRM, CRO ou outro) assusta — mas o profissional tem direito à **ampla defesa e ao contraditório**. O que se faz nos primeiros passos costuma definir o rumo do processo.

O erro mais comum é **responder sozinho, no impulso**, sem estratégia. Cada manifestação entra nos autos e pode ser usada depois.



NA PRÁTICA

Diante de uma notificação: não responda de imediato sem orientação, reúna o prontuário e toda a documentação e procure uma defesa técnica especializada o quanto antes.

05 Dados de saúde são sensíveis e exigem proteção máxima

Prontuários, exames, imagens e históricos são **dados pessoais sensíveis** — entre os mais protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. O titular tem direito de saber como seus dados são usados, acessados e armazenados.

Hospitais, clínicas e consultórios que não se adequam ficam expostos a **sanções da ANPD**, ações judiciais e danos à reputação. Conformidade, hoje, é sinônimo de confiança.



NA PRÁTICA

Clínicas: mapeiem os fluxos de dados, tenham política de privacidade e controle de acesso. Pacientes: desconfiem de quem compartilha informações de saúde sem cuidado.

06 Quem decide o tratamento é o médico que acompanha o caso

O paciente tem direito ao **tratamento adequado** e, quando faz sentido, a uma segunda opinião. A conduta clínica é decisão de quem acompanha o caso — e a limitação arbitrária de sessões ou de terapias essenciais costuma ser contestável.

Isso é especialmente importante em tratamentos contínuos, como as terapias para o **Transtorno do Espectro Autista (TEA)**, em que a interrupção pode causar prejuízo real.



NA PRÁTICA

Se um tratamento indicado pelo médico for negado ou limitado, reúna a prescrição detalhada (método e frequência) e busque orientação antes de interromper.

07 Nem todo resultado ruim é erro — e todo dano indevido merece reparação

Na saúde, a maior parte das obrigações é de **meio**, não de resultado: o profissional se compromete a agir com técnica e diligência, não a garantir a cura. Por isso, um desfecho ruim não significa, por si só, que houve erro.

Por outro lado, quando há **dano causado por falha real**, o paciente tem direito à reparação. Saber diferenciar as duas situações protege tanto o paciente quanto o bom profissional.



NA PRÁTICA

O que decide esse tipo de caso é a prova técnica: prontuário, laudos, consentimento e a conduta documentada. Guardar tudo é o melhor seguro para os dois lados.

Diante de um problema, faça assim

1

Exija tudo por escrito

Negativas, justificativas e protocolos. O que está documentado é o que vale.

2

Reúna a documentação

Relatórios e prescrições, exames, prontuário, contratos e comprovantes de pagamento.

3

Guarde os protocolos de contato

Datas, números e nomes de todos os atendimentos — por telefone, app ou presencial.

4

Não aja no impulso

Especialmente em notificações de Conselho: uma resposta precipitada pode prejudicar sua defesa.

5

Busque orientação especializada

Quanto antes, melhor. Em casos urgentes, pode ser possível uma medida imediata (liminar).



Está diante de uma questão na área da saúde?

Não enfrente sozinho. Converse com um advogado especializado em
Direito Médico e da Saúde e entenda, com clareza, os caminhos
possíveis para o seu caso — atendimento humanizado, sigiloso e on-
line para todo o Brasil.

Falar no WhatsApp: (62) 99256-5904

SITE

deniscarvalhoadvocacia.com.br

E-MAIL

contato@deniscarvalhoadvocacia.com.br

INSTAGRAM

[@deniscarvalho.advogado](https://www.instagram.com/deniscarvalho.advogado)

Material de caráter meramente informativo, em conformidade com o Código de Ética e Disciplina da OAB e o Provimento nº 205/2021. Não constitui consulta jurídica, oferta de serviços, captação de clientela ou promessa de resultados. Cada caso é único e deve ser analisado individualmente. © 2026 Denis Carvalho Advocacia · OAB/GO 53.904.